

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา

080203914 ผู้ประกอบการนวัตกรรม Innovative Technopreneurs

บทที่ 10 รูปแบบธุรกิจและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

กลุ่มวิชาบูรณาการ

ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569



TECHNOLOGY VENTURES

From Idea to Enterprise

4e

THOMAS H. BYERS

RICHARD C. DORF

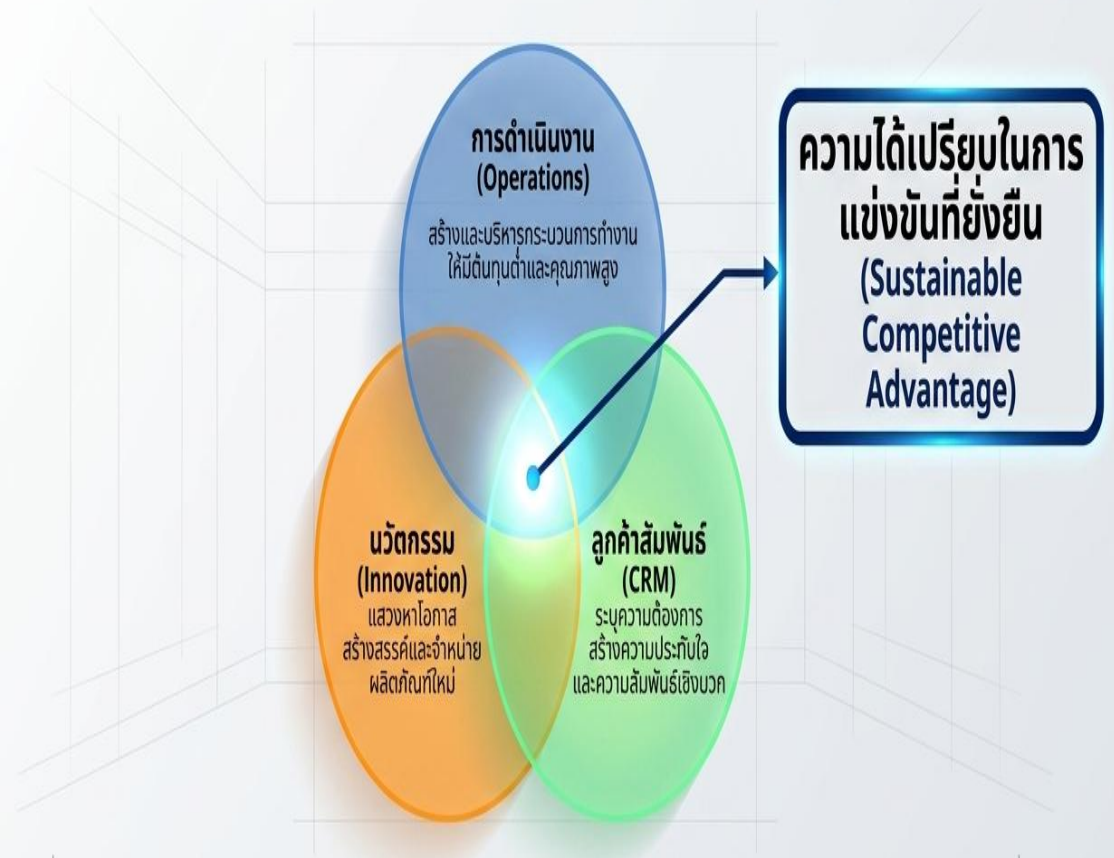
เนื้อหาของบท

1. รูปแบบองค์กรสำหรับกิจการใหม่
 - รูปแบบทางกฎหมาย
 - รูปแบบธุรกิจ
2. การร่วมลงทุนใหม่ขององค์กร (Corporate New Venture - CNV)
3. โครงสร้างทีมผู้ประกอบการใหม่
4. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

1. รูปแบบองค์กรสำหรับกิจการใหม่

- รูปแบบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรของกิจการใหม่มีความหลากหลายตามปัจจัยด้านบริบท กฎหมาย ภาษี และวัฒนธรรม
- ประเด็นที่สำคัญที่สุด คือ การเลือกรูปแบบกิจการที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็ก กิจการเพื่อสังคม ไปจนถึงการร่วมลงทุนภายในองค์กรขนาดใหญ่ (Corporate New Venture หรือ CNV) เป็นกลไกสำคัญในการสร้างนวัตกรรมและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- ท่ามกลางความท้าทายจาก "ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของผู้สร้างนวัตกรรม" (Innovator's Dilemma) การสร้างความสมดุลระหว่างความเป็นอิสระและการเข้าถึงทรัพยากรของบริษัทแม่คือหัวใจสำคัญของความสำเร็จในการร่วมลงทุนขององค์กร

การออกแบบองค์กรเพื่อความได้เปรียบที่ยั่งยืน (Designing for Advantage)



Insight: ข้อได้เปรียบสูงสุดของธุรกิจเปิดใหม่ (Startup) คือโครงสร้างที่ปราศจากระบบราชการ ทำให้ผสาน 3 กิจกรรมนี้เข้าด้วยกัน (Synergy) ได้รวดเร็วกว่าบริษัทขนาดใหญ่

รูปแบบทางกฎหมายสำหรับกิจการใหม่

การเลือกรูปแบบทางกฎหมายสำหรับกิจการใหม่เป็น "เซมิติกเซิงกลยุทธ์" ที่กำหนดทั้งภาระภาษี ความรับผิดชอบหนี้สิน และความสามารถในการขยายกิจการในอนาคต หากเลือกโครงสร้างที่ผิดพลาดตั้งแต่ต้น อาจกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการดึงดูดนักลงทุนหรือการปกป้องสินทรัพย์ส่วนบุคคล

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายภาษีอากร สามารถแบ่งรูปแบบนิติบุคคลโดยหลักการวิเคราะห์โครงสร้างภาษีได้ 2 รูปแบบ คือ Taxable Entity เทียบกับ Flow-through Entity

- 1) **นิติบุคคลที่ต้องเสียภาษีปกติ (Taxable Entity):** บริษัทถูกมองว่าเป็นหน่วยภาษีที่แยกจากเจ้าของ กำไรสุทธิจะถูกเสียภาษีในระดับองค์กร และเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกครั้ง ก่อให้เกิดสถานะ "ภาษีซ้ำซ้อน" (Double Taxation)
- 2) **นิติบุคคลที่ไหลผ่าน (Flow-through Entity):** หรือ "Entity แบบส่งผ่าน" จะไม่มีภาระภาษีในระดับองค์กร แต่จะส่งผ่านกำไรหรือผลขาดทุนทั้งหมดไปยังเจ้าของโดยตรงเพื่อเสียภาษีรวมกับรายได้บุคคลธรรมดา ซึ่งมีข้อดีคือช่วยลดภาระภาษีซ้ำซ้อนและสามารถนำผลขาดทุนในช่วงเริ่มต้นไปหักลบกับรายได้จากแหล่งอื่นได้

- การตัดสินใจเลือกรูปแบบทางกฎหมายเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญในการจัดตั้งธุรกิจ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ภาษี และการระดมทุน แบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก:

1.1 นิติบุคคลที่ต้องเสียภาษีปกติ (Taxable Entity)

- **บริษัท (C-Corporation):** เป็นนิติบุคคลที่แยกจากเจ้าของ ผลกำไรจะถูกเสียภาษีในระดับบริษัท และหากมีการแจกจ่ายเงินปันผลจะถูกเสียภาษีซ้ำที่ระดับเจ้าของ (Double Taxation) แต่มีข้อดีคือความรับผิดชอบจำกัด และความยืดหยุ่นในการระดมทุนจากนักลงทุนร่วมลงทุน (VC)

1.2 นิติบุคคลแบบไหลผ่าน (Flow-through Entity) เป็นกิจการที่ส่งผ่านกำไรหรือขาดทุนไปยังเจ้าของโดยตรงเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่:

- **เจ้าของคนเดียว (Sole Proprietorship):** ง่ายที่สุด แต่เจ้าของต้องรับผิดชอบหนี้สินอย่างไม่จำกัด
- **หุ้นส่วน (ห้างหุ้นส่วน) (Partnership) มี 2 ประเภท ได้แก่ สามัญและนิติบุคคล**
 - การรวมตัวของคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีความเสี่ยงเรื่องความรับผิดชอบร่วมกัน/มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนและประเภทนักลงทุน
- **บริษัทจำกัด (บริษัทจำกัดความรับผิด) (Limited liability company: LLC):** ให้ความรับผิดชอบจำกัดแก่เจ้าและมีข้อดีด้านภาษีเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจครอบครัว

รูปแบบธุรกิจสำหรับกิจการใหม่

ความเข้าใจในประเภทกิจการช่วยให้กำหนดกลยุทธ์การบริหารและทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property - IP) ได้แม่นยำขึ้น โดยเฉพาะความแตกต่างระหว่างกิจการอิสระที่มีความยืดหยุ่นสูง กับกิจการร่วมค้าขององค์กร (Corporate New Ventures - CNV) ที่มีทรัพยากรหนุนหลังมหาศาล

การจำแนกประเภทธุรกิจ 5 ประเภท

- 1) **Small Business:** พนักงาน < 30 คน รายได้ < 3 ล้านบาท/ปี (เช่น ร้านหนังสือท้องถิ่น)
- 2) **Lifestyle (Niche business) :** มุ่งเน้นอิสระของผู้ประกอบการ มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากโอกาสหรือตลาดที่มีขอบเขตจำกัด
พนักงาน < 100 คน รายได้ < 10 ล้านบาท/ปี
- 3) **High-Growth:** มุ่งเน้นนวัตกรรมที่รุนแรง ต้องการทุนสูงเพื่อสร้างผลกระทบในวงกว้าง
- 4) **Non-profit:** มุ่งเน้นคุณค่าทางสังคม ส่วนเกินทางการเงินต้องใช้เพื่อพันธกิจเท่านั้น ห้ามกระจายสู่ผู้ถือหุ้น
- 5) **Corporate Venture (CNV):** หน่วยธุรกิจใหม่ภายใต้บริษัทแม่ เพื่อสร้างการเติบโตหรือฟื้นฟูองค์กร

องค์กรไม่แสวงหากำไรและกิจการเพื่อสังคม

- เป้าหมายหลักของกิจการประเภทนี้คือการสร้าง "ความมั่งคั่งทางสังคม" โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้:
- **นิยาม:** องค์กรไม่แสวงหากำไรสามารถสร้างส่วนเกินทางการเงินได้ แต่ต้องนำไปใช้เพื่อภารกิจขององค์กรเท่านั้น และไม่มีเจ้าของ
- **ผู้ประกอบการเพื่อสังคม:** คือบุคคลหรือทีมที่มองหาโอกาสในการสร้างประโยชน์ต่อสังคมไปพร้อมกับคุณค่าทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการขยายผล (Scalability) ในระดับกว้าง
- **ตัวอย่างที่สำคัญ:**
 - **Kiva.org:** แพลตฟอร์มไมโครไฟแนนซ์ออนไลน์ระดับโลก
 - **Google.org:** แชนชาด้านการกุศลของ Google ที่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยากจน
 - **Trees Water People (TWP):** องค์กรที่เน้นการปลูกป่าและเตาเผาประหยัดพลังงานในอเมริกากลาง
 - **Aurolab (โดย David Green):** ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ราคาถูกลงเพื่อคนจน

2. การร่วมลงทุนใหม่ขององค์กร (Corporate New Venture - CNV)

การร่วมลงทุนใหม่ขององค์กร CNV หรือ "ผู้ประกอบการภายใน" (Intrapreneurship) คือการใช้ทรัพยากรของบริษัทเดิมในการสร้างธุรกิจใหม่

4.1 ข้อดีและข้อเสียของ CNV

- จุดแข็ง: การเข้าถึงเงินทุน, บุคลากรที่มีความสามารถ, ซัพพลายเออร์, เทคโนโลยี และชื่อเสียงของแบรนด์แม่
- จุดอ่อน: ระบบราชการ, ความไม่ยืดหยุ่น, ข้อจำกัดด้านงบประมาณ และการควบคุมที่เข้มงวดจากบริษัทแม่

4.2 รูปแบบการเริ่มต้นธุรกิจขององค์กร (4 Models)

- รูปแบบฉวยโอกาส (Opportunist): พึ่งพาแชมป์โครงการที่ทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างธุรกิจใหม่
- โหมดการเปิดใช้งาน (Enabler): บริษัทจัดหาทรัพยากรให้หากพนักงานมีแนวคิดใหม่
- รูปแบบผู้ผลิต (Producer): กำหนดหน่วยธุรกิจเฉพาะและให้ทรัพยากรเบื้องต้น
- รูปแบบการสนับสนุน (Advocate): บริษัทจัดหาทรัพยากรเต็มรูปแบบและเป็นเจ้าขององค์กรนั้น

กลยุทธ์การจัดการและกระบวนการจัดตั้ง CNV

- การบริหารจัดการธุรกิจใหม่ต้องแตกต่างจากการบริหารธุรกิจหลัก (Core Business) โดยพิจารณาจากความเกี่ยวข้องในการดำเนินงานและความสำคัญเชิงกลยุทธ์:
- **การแยกตัว (Spin-off):** เหมาะสำหรับโอกาสที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์สูงแต่ความเกี่ยวข้องในการดำเนินงานต่ำ (เช่น Eli Lilly แยก Guidant)
- **หน่วยงานภายใน:** เหมาะสำหรับโอกาสที่มีทั้งความสำคัญเชิงกลยุทธ์และความเกี่ยวข้องในการดำเนินงานสูง
- **หลักปฏิบัติที่ดีที่สุด:**
 - ปกป้องธุรกิจใหม่จากแรงกดดันระยะสั้น
 - บริหารจัดการแบบพอร์ตโฟลิโอ ไม่ใช่รายโครงการ
 - กำหนดเหตุการณ์สำคัญ (Milestones) และเรียนรู้จากความล้มเหลวแต่เนิ่นๆ

สิ่งจูงใจและบทบาทของแชมป์ (Champions)

- การจะสร้าง CNV ให้สำเร็จ องค์กรต้องมีระบบสนับสนุนที่ชัดเจน:
 - **แชมป์ (Champion):** คือผู้บริหารระดับสูงที่เชื่อมั่นและคอยปกป้องธุรกิจใหม่ ช่วยหาทรัพยากร และสร้างความอดทนต่อความล้มเหลว
 - **แรงจูงใจสำหรับผู้ประกอบการองค์กร:**
 - ความเป็นอิสระในการทำงาน (เช่น นโยบายเวลาว่าง 15% ของ 3M)
 - รางวัลในรูปแบบการเลื่อนตำแหน่ง, โบนัส หรือการถือหุ้น
 - วัฒนธรรมที่ยอมรับความเสี่ยงและการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร

ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของผู้สร้างนวัตกรรม (Innovator's Dilemma)

บริษัทที่ประสบความสำเร็จมักเผชิญกับความยากลำบากในการรับมือนวัตกรรมที่ก่อวุ่น (Disruptive Innovation) เนื่องจาก:

- **การยึดติดกับลูกค้าเดิม:** ลูกค้าปัจจุบันมักไม่ต้องการนวัตกรรมที่รุนแรงจนกว่ามันจะสายเกินไป
- **ความกลัวการกินกันเอง (Cannibalization):** การปฏิเสธผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อาจมาทำลายยอดขายผลิตภัณฑ์เดิม
- **ความเฉื่อยขององค์กร:** ระบบราชการและความสำเร็จในอดีตกลายเป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลง
- **ทางออก:** บริษัทชั้นนำ เช่น Apple, IBM หรือ Novartis มักใช้วิธีแยกหน่วยธุรกิจใหม่ออกเป็นอิสระ มีวัฒนธรรม และโครงสร้างของตนเอง เพื่อให้สามารถสำรวจอนาคตได้โดยไม่ถูกจำกัดโดยธุรกิจหลัก

3. ทีมผู้ประกอบการใหม่

ขั้นตอนแรกในการสร้างกิจการใหม่ มักจะเริ่มต้นโดยหนึ่งหรือสองคนที่พบเห็นโอกาสดี ๆ แล้วพัฒนาแนวคิดทางธุรกิจและวิสัยทัศน์เพื่อนำโอกาสนั้นมาใช้ประโยชน์ หลังจากนั้นก็จะเห็นได้ชัดว่าจำเป็นต้องมีทีม เพื่อรวมเอาความสามารถที่จำเป็นทั้งหมดมาไว้ในกลุ่มผู้นำหรือทีมผู้นำ

ทีมผู้นำ คือ กลุ่มคนไม่กี่คนที่มีความสามารถที่เสริมกันและมีความมุ่งมั่นต่อเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และวิธีการร่วมกัน มีความรับผิดชอบร่วมกัน สมาชิกทุกคนจะรวมตัวกันอย่างเต็มที่และรู้สึกรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ร่วมกัน

รูปแบบทีม

- เป็นกลุ่มคนขนาดเล็กที่มีความเชี่ยวชาญ มีทักษะการบริหารจัดการ และทักษะการเป็นผู้นำในด้านที่จำเป็นในอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต้องการความรู้เชิงลึก
- การรวมเอาความสามารถที่เสริมกันเข้าด้วยกันเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จ
- ผู้ก่อตั้ง (Founder) อาจมีคนเดียว หรือหลายคน ต้องแสดงให้เห็นคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มีความสามารถ เช่น ความมุ่งมั่น และวิสัยทัศน์ เข้าใจผลกระทบระยะยาวของเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนด้วยความรู้และข้อมูล รู้ว่ากิจการใหม่ต้องการอะไร เช่น ความรวดเร็ว ความยืดหยุ่น และการปรับปรุงตัวเองอย่างต่อเนื่อง
- ข้อได้เปรียบของทีมมาจากการนำผู้คนที่มีความรู้ ทักษะ ความรู้ และความสามารถที่หลากหลายมารวมกัน แต่ละคนเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านที่ตนเองถนัด เพื่อช่วยในการสื่อสารและการดำเนินงานที่รวดเร็ว

รูปแบบทีม (ต่อ)

- บริษัทที่เพิ่งก่อตั้งใหม่มักจะประสบกับความท้าทายในการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมักมีทรัพยากรและความสามารถจำกัด ทีมที่แข็งแกร่งจะช่วยให้บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ โครงสร้าง ระบบ และทรัพยากรได้อย่างต่อเนื่อง
- ทีมกิจการใหม่ต้องมีทักษะในการสร้างสมดุลระหว่างความต้องการในการเปลี่ยนแปลง ประสิทธิภาพ การปรับแนวทางการทำงาน และความตรงต่อเวลา
- ทีมต้องมีบุคคลหนึ่งคนหรือมากกว่านั้นที่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนภายนอกได้
- หนึ่งในข้อได้เปรียบขององค์กรใหม่คือ คนสามารถใช้ความคิดเชิงรุกแทนที่จะยึดตามแบบแผนเพื่อการดำเนินการ ความแตกต่างเหล่านี้ยังช่วยขยายวงกว้างของความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น และอาจช่วยในการระบุทางเลือกทางการตลาดเพิ่มเติม
- สมาชิกแต่ละคนควรรู้สึกสบายใจในการเสนอแนะ ลองสิ่งนี้อาจไม่ได้ผล ชี้ให้เห็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และยอมรับข้อผิดพลาด
- ทีมควรสร้างกระแสของแนวคิดที่มีหลากหลายและมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดเหล่านี้ เพราะกระบวนการนวัตกรรมประกอบด้วยการใช้การตั้งคำถาม ความไว้วางใจ และความเปิดเผยของทีมอย่างเหมาะสม

โครงสร้างเครือข่ายทีมผู้ประกอบการ (The Dream Team Architecture)

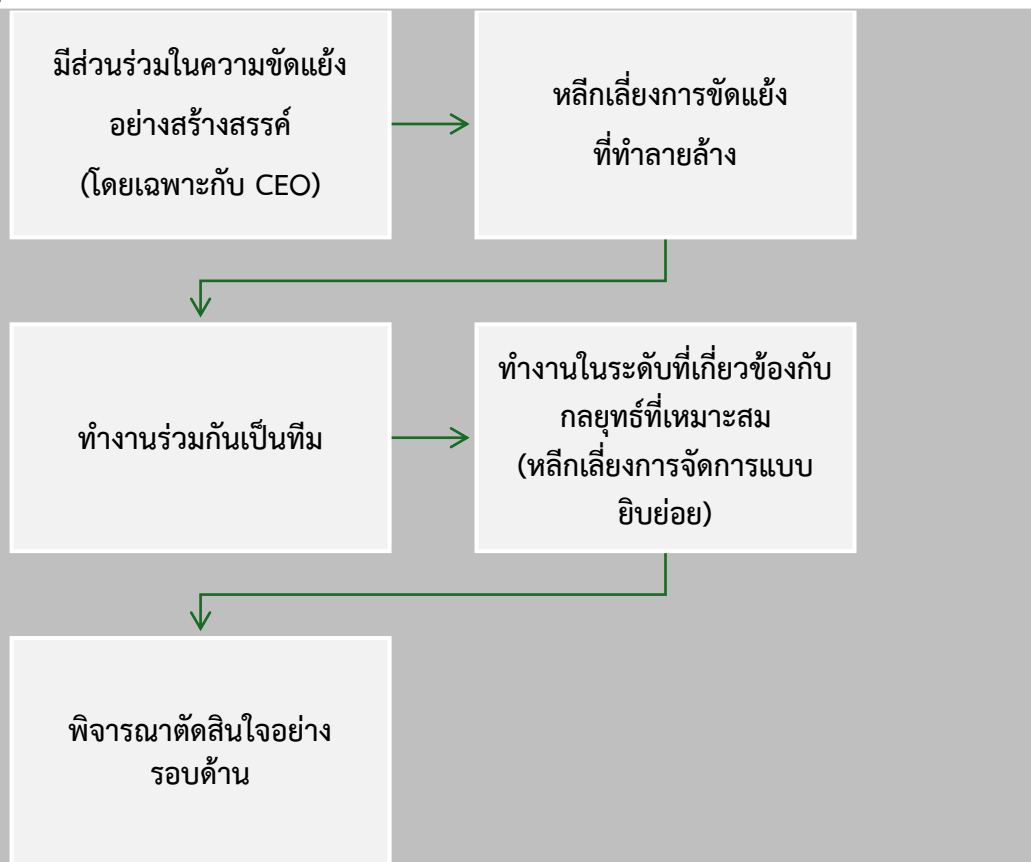


คณะกรรมการ (Board of director)

- คณะกรรมการบริษัท คือ กลุ่มบุคคลที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สำคัญของบริษัทและสมาชิกที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทั่วไปของกิจการขององค์กร โดยทั่วไปคณะกรรมการ จะประกอบด้วยผู้ก่อตั้งบริษัทและเจ้าของที่เป็นนักลงทุน หนึ่งคนหรือมากกว่านั้น ในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ คณะกรรมการที่มีเจ้าของสามคนอาจเพียงพอ
- คณะกรรมการบริษัทเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายโดยมีหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการที่มีสมาชิกห้าคนอาจประกอบด้วยผู้บริหารภายในสองคน ตัวแทนของนักลงทุนสองคน และกรรมการอิสระหนึ่งคน คณะกรรมการนี้ต้องอนุมัติกฎบัตร เจ้าหน้าที่ และรายงานประจำปีต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อเสนอทางการเงินแก่ผู้ลงทุนหรือกิจกรรมทางธนาคาร สมาชิกของคณะกรรมการนี้มีหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้ถือหุ้น
- เมื่อมีการเพิ่มนักลงทุนเข้ามา อาจมีการเพิ่มเจ้าของเพิ่มเติมเข้าไปในคณะกรรมการ
- คณะกรรมการทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลขององค์กร มีความรับผิดชอบในการคัดเลือกและอนุมัติการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของบริษัท
- กรรมการควรมีความรู้และความสำคัญในอุตสาหกรรมของบริษัท ในการคัดเลือกกรรมการ ควรให้ความสำคัญกับความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่หลากหลาย ที่สำคัญที่สุด คณะกรรมการควรรวมคนที่พร้อมจะเปิดเผยทั้งข้อดีและข้อเสียของการตัดสินใจสำคัญ ๆ ทุกครั้ง
- กรรมการควรทำงานเพื่อการกำกับดูแลที่ดีขึ้นของบริษัท พวกเขาควรรู้กลยุทธ์ของบริษัทและช่วยให้ทุกคนมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์นวัตกรรมของบริษัท
- การเริ่มต้นธุรกิจ ควรมองหากรรมการที่เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง หรือ มากกว่า เช่น การตรวจสอบและการเงิน กลยุทธ์ การตลาด และการขาย



กระบวนการของคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ



คณะที่ปรึกษา

หากกิจการเลือกที่จะมีที่ปรึกษา ที่ปรึกษาจะมีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่บริษัท สมาชิกของคณะที่ปรึกษา ควรจะมีชื่อเสียงที่ดีและมีทักษะ ความรู้ที่กว้างขวาง เพื่อให้คำแนะนำที่ดี คณะที่ปรึกษาไม่ต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายและไม่เข้าร่วมในกิจกรรมทางกฎหมายหรือทางการของบริษัท ดังนั้น ที่ปรึกษาจึงไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ที่พวกเขาไม่เข้ามาเกี่ยวข้องทางกฎหมายหรือทางการใด ๆ

คุณลักษณะของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ



สมาชิกทุกคนมีความเป็นผู้นำ และความเป็น
เจ้าของงานของทีมร่วมกัน

มีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องระหว่างสมาชิก
ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

เข้าใจในงาน และวัตถุประสงค์ของงาน เป็นอย่างดี

รับฟังซึ่งกันและกัน และเปิดใจรับกับความเห็นต่างหรือ
ความเห็นแย้งของทีม

การตัดสินใจส่วนใหญ่ เป็นไปตามฉันทามติ

ทีมงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน

มีการให้ข้อเสนอแนะเพื่อประสิทธิภาพของงานอย่างสม่ำเสมอ

การแบ่งหน้าที่ในการทำงานมีความชัดเจน

ความพยายามร่วมกันถือเป็นบรรทัดฐานในองค์กร

สมาชิกมีการกำหนด กรอบเวลา , deadline ของงานร่วมกัน

สมาชิกสามารถพึ่งพาซึ่งกันและกันได้ และรับผิดชอบร่วมกัน



4. การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

- ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property - IP) คือ ผลผลิตจากสติปัญญาและความชำนาญของมนุษย์ ทั้งในรูปแบบที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ กฎหมายให้การคุ้มครองในลักษณะ **"สิทธิเด็ดขาด" (Exclusive Right)** หรือสิทธิผูกขาดเพียงผู้เดียว ในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อเป็นแรงจูงใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
- สิทธินี้มีลักษณะเป็น **"สิทธิทางดินแดน" (Territorial Right)** ซึ่งมีผลบังคับเฉพาะในประเทศที่ได้รับการคุ้มครองเท่านั้น
- หัวใจสำคัญของระบบกฎหมายนี้คือการสร้าง **"จุดสมดุล"** ระหว่างการคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์กับการรักษาประโยชน์ของสังคม ผ่านกลไกต่างๆ เช่น การบังคับใช้สิทธิ (Compulsory Licensing) ข้อยกเว้นการละเมิดเพื่อการศึกษา และการควบคุมการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม โดยมีองค์กรระหว่างประเทศอย่าง WIPO และ WTO (ผ่านข้อตกลง TRIPS) เป็นผู้กำหนดมาตรฐานการคุ้มครอง

ลักษณะทางกฎหมายของทรัพย์สินทางปัญญา

- ทรัพย์สินทางปัญญามีคุณลักษณะเฉพาะทางกฎหมายที่แตกต่างจากทรัพย์สินทั่วไป ดังนี้
- สิทธิไม่มีรูปร่าง (Intangible Right): เป็นสิทธิที่จับต้องไม่ได้ แตกต่างจากกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่มีรูปร่าง (เช่น นาย ข. ซื้อแว่นตาที่เป็นงานสิทธิบัตร นาย ข. มีกรรมสิทธิ์ในแว่นตานั้น แต่ไม่มีสิทธิในการผลิตแว่นตาเพิ่ม)
- สิทธิในทางปฏิเสธ (Negative Right): คือสิทธิในการ "สั่งห้าม" มิให้บุคคลอื่นกระทำการใดๆ ต่อผลงานสร้างสรรค์นั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ไม่อาจครอบครองปกป้องได้: เนื่องจากไม่มีรูปร่างหน้าตา จึงไม่สามารถใช้หลักการครอบครองปกป้องเหมือนอสังหาริมทรัพย์
- สิทธิทางดินแดน (Territorial Right): การได้รับความคุ้มครองในประเทศหนึ่ง ไม่ได้หมายความว่า จะได้รับความคุ้มครองในอีกประเทศหนึ่งโดยอัตโนมัติ ต้องดำเนินการตามกฎหมายของแต่ละดินแดน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องและลักษณะบังคับ

ปัจจุบันมีกฎหมายหลักของไทยที่ดูแลอยู่ 7 ฉบับ:

- พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522
- พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534
- พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
- พ.ร.บ. คุ้มครองแบบของผังภูมิวงจรรวม พ.ศ. 2543
- พ.ร.บ. ความลับทางการค้า พ.ศ. 2545
- พ.ร.บ. คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546
- พ.ร.บ. การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. 2548

กฎหมายไทยแบ่งการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาออกเป็นกลุ่มตามวิธีการได้มาซึ่งสิทธิ ดังนี้

ระบบการคุ้มครอง	ประเภททรัพย์สินทางปัญญา
ระบบจดทะเบียน	สิทธิบัตร (การประดิษฐ์/ออกแบบผลิตภัณฑ์) อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบผังภูมิวงจรรวม พันธุ์พืช
ระบบขึ้นทะเบียน	สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ภูมิปัญญาท้องถิ่น
คุ้มครองโดยอัตโนมัติ	ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ตามกฎหมายไทยและข้อตกลงระหว่างประเทศ (TRIPS) ทรัพย์สินทางปัญญาแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก

1. ลิขสิทธิ์ (Copyright)

- สิทธิในงานสร้างสรรค์ที่แสดงออกซึ่งความคิด (Expression of Idea) ในงานสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ เช่น วรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยความคุ้มครองเกิดขึ้นทันทีที่สร้างสรรค์ (ไม่ต้องจดทะเบียน) และไม่คุ้มครองถึงความคิด ขั้นตอน หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
- **ประเภทงาน ได้แก่** วรรณกรรม (รวมโปรแกรมคอมพิวเตอร์) นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ และสิทธิของนักแสดง

ลิขสิทธิ์ (Copyright)

- ลักษณะการคุ้มครอง
 - ความคุ้มครองอัตโนมัติ: ได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์งาน โดยไม่ต้องจดทะเบียน (No Formality)
 - อายุการคุ้มครอง:
 - งานทั่วไป: ตลอดอายุผู้สร้างสรรค์ + 50 ปีหลังเสียชีวิต
 - งานภาพถ่าย/สไลด์ทัศนวัสดุ/ภาพยนตร์: 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ (หรือนับแต่โฆษณาครั้งแรก)
 - ศิลปะประยุกต์: 25 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ (หรือนับแต่โฆษณาครั้งแรก)
-
- ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ (Fair Use)
 - การกระทำที่ไม่ถือเป็นการละเมิดต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ของเจ้าของสิทธิ และไม่กระทบสิทธิเกินสมควร ตัวอย่างเช่น:
 - เพื่อการวิจัยหรือศึกษาโดยไม่หากำไร
 - ใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและครอบครัว
 - ตีชม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงานโดยมีการรับรู้ความเป็นเจ้าของ
 - การทำซ้ำโดยบรรณารักษ์เพื่อใช้ในห้องสมุด (โดยไม่หากำไร)

2. ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property)

ความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรม การประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์

ประเภท	รายละเอียดความคุ้มครอง
สิทธิบัตรการประดิษฐ์	องค์ประกอบ โครงสร้าง กลไก หรือกรรมวิธีการผลิตที่มีความใหม่และมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น
อนุสิทธิบัตร	การประดิษฐ์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก (ปรับปรุงจากเดิมเล็กน้อย)
สิทธิบัตรการออกแบบ	รูปร่างลักษณะภายนอก ลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ์
เครื่องหมายการค้า	สัญลักษณ์ที่ใช้กับสินค้า/บริการ (เครื่องหมายการค้า, บริการ, รับรอง, ร่วม)
ความลับทางการค้า	ข้อมูลการค้าที่ยังไม่เป็นที่รู้จักทั่วไป มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ และมีการรักษาความลับ
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)	สัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าสินค้ามาจากแหล่งเฉพาะซึ่งมีคุณภาพหรือชื่อเสียงเฉพาะตัว (เช่น ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้)
แบบผังภูมิวงจรรวม	แผนผังหรือภาพแสดงการจัดวางและการเชื่อมต่อของวงจรไฟฟ้า

สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (Patents and Petty Patents)

สิทธิบัตร คือ หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้:

2.1 ประเภทและอายุการคุ้มครอง

- สิทธิบัตรการประดิษฐ์: คุ้มครองการคิดค้นใหม่เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใหม่ อายุความคุ้มครอง 20 ปี
- สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์: คุ้มครองรูปร่าง องค์ประกอบ ลวดลาย หรือสีที่มีลักษณะพิเศษ อายุความคุ้มครอง 10 ปี
- อนุสิทธิบัตร: คุ้มครองการประดิษฐ์ที่อาจมีชั้นการประดิษฐ์ไม่สูงมาก อายุความคุ้มครอง 6 ปี (ต่ออายุได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ปี รวมสูงสุด 10 ปี)

เกณฑ์การพิจารณาความใหม่ (Novelty)

- **ต้องใหม่ทั่วโลก:** ไม่มีการใช้แพร่หลาย ไม่มีการเปิดเผยสาระสำคัญ และไม่มีการจดสิทธิบัตรมาก่อน
- **เงื่อนไขการเปิดเผย:** ห้ามเปิดเผยต่อสาธารณะ ห้ามขาย หรือตีพิมพ์ก่อนวันยื่นคำขอ
- **ข้อยกเว้น:** หากเป็นการแสดงงานของรัฐโดยผู้ประดิษฐ์เอง ต้องยื่นขอคุ้มครองภายใน 12 เดือนนับจากวันจัดแสดง (Claim Priority Date)

สิ่งที่ไม่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตร

- จุลินทรีย์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สัตว์ พืช หรือสารสกัดจากสัตว์/พืช
- กฎเกณฑ์/ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software)
- วิธีการวินิจฉัย บำบัด หรือรักษาโรค (ยกเว้นเครื่องมือแพทย์)
- การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม หรือสวัสดิภาพของประชาชน

เครื่องหมายการค้า (Trademarks)

คือเครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ เพื่อแสดงความแตกต่างจากของผู้อื่น

4.1 ประเภทของเครื่องหมาย

- เครื่องหมายการค้า (Trademark): ใช้กับสินค้า
- เครื่องหมายบริการ (Service Mark): ใช้กับงานบริการ
- เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark): รับรองคุณภาพหรือคุณลักษณะ
- เครื่องหมายร่วม (Collective Mark): ใช้โดยกลุ่มธุรกิจหรือสมาชิกในกลุ่ม

4.2 การจดทะเบียนและสิทธิ

- อายุการคุ้มครอง: 10 ปีนับแต่วันยื่นขอ และต่ออายุได้คราวละ 10 ปี
- เกณฑ์การรับจดทะเบียน: ต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และไม่เหมือน/คล้ายกับเครื่องหมายที่จดทะเบียนไว้แล้ว
- สิทธิเจ้าของ: มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมาย โอนสิทธิ หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้

ความลับทางการค้า (Trade Secrets)

ข้อมูลการค้าที่ยังไม่รู้จกกันทั่วไป มีประโยชน์เชิงพาณิชย์เพราะความเป็นลับ และมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อรักษาความลับนั้น (เช่น สูตรไก่ทอด KFC หรือสูตร Coca-Cola)

- **การคุ้มครอง:** อัตโนมัตเมื่อครบเงื่อนไข ไม่มีการกำหนดเวลาคุ้มครอง (คุ้มครองตราบที่ยังเป็นความลับ)
- **ข้อยกเว้นที่สำคัญ:** การทำวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) จากผลิตภัณฑ์ที่ได้มาโดยสุจริต ไม่ถือเป็นการละเมิดความลับทางการค้า เว้นแต่จะมีสัญญาระบุไว้เป็นอย่างอื่น

บทกำหนดโทษและการละเมิดสิทธิ

- กฎหมายกำหนดบทลงโทษสำหรับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาไว้อย่างเข้มงวด ทั้งทางแพ่งและทางอาญา:

ประเภทการละเมิด	บทลงโทษสูงสุด (ประมาณการตาม พ.ร.บ.)
สิทธิบัตร	จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
อนุสิทธิบัตร	จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ลิขสิทธิ์ (เพื่อการค้า)	จำคุก 6 เดือน ถึง 4 ปี หรือปรับ 100,000 ถึง 800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปลอมเครื่องหมายการค้า	จำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
เลียนเครื่องหมายการค้า	จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ความลับทางการค้า	จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท (กรณีจงใจทำให้ความลับสิ้นสภาพ)

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นนิติบุคคล ผู้ดำเนินกิจการหรือตัวแทนของนิติบุคคลนั้นต้องรับโทษด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าไม่มีความรู้เห็นหรือยินยอม

กลไกการสร้างสมดุลของสิทธิเด็ดขาด

- เพื่อให้ระบบทรัพย์สินทางปัญญาไม่เป็นการผูกขาดที่ทำลายกลไกตลาดหรือกระทบต่อผู้บริโภคเกินสมควร กฎหมายจึงกำหนดเงื่อนไขดังนี้:
- สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing): เจ้าของสิทธิสามารถอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิได้ เพื่อเพิ่มอำนาจตลาดและการกระจายเทคโนโลยี
- การบังคับใช้สิทธิ (Compulsory Licensing): กฎหมายสามารถบังคับให้มีการอนุญาตใช้สิทธิหากผู้ทรงสิทธิไม่ใช้งานตามเงื่อนไข หรือในกรณีจำเป็นเพื่อสาธารณสุข (ตาม ม.46 และ ม.51 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร)
- ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิ: อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิได้โดยไม่ผิดกฎหมายในบางกรณี เช่น เพื่อการวิจัย ทดลอง หรือการศึกษา
- การสิ้นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Exhaustion of Rights): เมื่อสินค้าถูกวางจำหน่ายโดยความยินยอมของเจ้าของสิทธิแล้ว สิทธิในการควบคุมสินค้านั้นจะหมดไป นำไปสู่การ "นำเข้าซ้อน" (Parallel Importation) ที่ถูกกฎหมาย (ม.36 วรรค 2)

บรรณานุกรมและอ้างอิง

แหล่งข้อมูลทางกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ:

- ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (IOPPSU). กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น (patent_law.pdf).
- พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542).
- พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559).
- พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
- พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 (และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558).

แหล่งข้อมูลเชิงกลยุทธ์และทฤษฎีธุรกิจ:

- Bagley and Dauchy (2007). *The Entrepreneur's Guide to Business Law*.
- Christensen, C. M. *The Innovator's Dilemma*.
- Moore, G. A. (2004). *Dealing with Darwin: How Great Companies Innovate at Every Phase of Their Evolution*.
- Wolcott and Lippitz (2007). *The Four Models of Corporate Entrepreneurship*.

